REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile

in persona del Giudice, dott. Fausto Basile ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 51078 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente

t r a

Parte_1 **(C.F.:** *C.F._1* **)**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio De Felice e Teresa Sotira, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Milizie n. 34, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

ATTRICE

e

CP_1 **(C.F.:** *C.F._2* **),** rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Tutinelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Nizza n. 128, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: " … - *In via preliminare*

- accertare e dichiarare che la comunione legale fra i Sig.ri *Parte_1* *e* *CP_1* *è cessata per l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza passata in giudicato e per l'effetto rigettare l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda sollevata dal sig.* *CP_1*

- accertare e dichiarare la legittimazione attiva della Sig.ra *Parte_1* *all'esercizio della presente azione in quanto comproprietaria dei beni oggetto della comunione e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di divisione giudiziale sollevata dal Sig.* *CP_1*

- accertare e dichiarare, comunque, che l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità per difetto di prova circa la titolarità dei beni di cui la Sig.ra Parte_1 *chiede la divisione è tardiva in quanto sollevata oltre i termini di legge; 10*

- accertare e dichiarare che i beni caduti in comunione sono: ***1)*** *fabbricato sito in Roma, Via Lampedusa n. 33, int. 15/A, riportato nel NCEU al Foglio 866, particella 437, sub 114, categ. c/6;* ***2)*** *terreno sito in Fara Sabina (RI), (oggi riportato nel NCEU di Rieti al Foglio 43, particella 384, mq 4.270, di cui, 7/18 di proprietà della Sig.ra* Parte_1 *e 11/18 del Sig.* CP_1 *e fabbricato sito in Fara Sabina (RI) (oggi riportato nel NCEU di Rieti al Foglio 43, particella 375, mq 1.860 di proprietà della Sig.ra* Parte_1 *e del Sig.* CP_1 *ciascuno per i propri diritti****); 3)*** *conti bancari n. 3971050 (aperto in data 29.9.1997) e n. 400215352 (aperto in data 7.5.1985) correnti presso l* Controparte_2 *– Filiale 731 e Filiale 30042;* ***4)*** *quota sociale della* Controparte_3 *(CF:* P.IVA_1 *– Numero REA: RM 553933);* ***5)*** *autovettura golf targata DC 783YA;*

-accertare e dichiarare che la separazione della quota in natura dei beni immobili siti in Roma e in Fara Sabina non è possibile, in quanto beni indivisibili;

-accogliere la domanda della Sig.ra Parte_1 *di attribuzione dell'intero bene indivisibile sito in Roma e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice - giusta istanza di assegnazione dell'intero bene indivisibile sito in Roma, Via G. Tomasi di Lampedusa n. 33, formulata nel presente giudizio - ad avere assegnato, in proprietà esclusiva, la casa sita in Roma, disponendo, per l'effetto, il trasferimento in favore dell'attrice della quota (50%) di proprietà del Sig.* CP_1 *e liquidando il relativo conguaglio;*

-disporre la divisione in parti uguali dei restanti beni della comunione, attribuendoli, in parti uguali, in proprietà esclusiva a ciascuna Parte; - rigettare la domanda riconvenzionale del Sig. CP_1 *perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il Sig.* CP_1 *alla rifusione delle spese processuali, competenze ed onorari.*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio"

Per parte convenuta: "… *in via pregiudiziale, dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile la domanda attorea per difetto di prova circa la titolarità dei beni di cui l'attrice chiede la divisione; – in via pregiudiziale subordinata, dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile la domanda attorea per difetto di commerciabilità del bene immobile sito in Fara in Sabina di cui l'attrice chiede la divisione;*

Nel merito:

– accertare e dichiarare che appartengono alla comunione legale di coniugi solamente i 7/9 del fabbricato sito in Fara in Sabina e distinto in NCEU di Rieti al foglio 43, particella 375; –

accertare e dichiarare che la signora Parte_1 *non ha diritto a vedersi restituita la somma di Lit. 100.000.000 – accertare e dichiarare che l'esposizione debitoria del sig.* CP_1 *verso l'Erario è un debito della comunione legale dei coniugi; – accertare e dichiarare che tra le poste attive della comunione legale dei coniugi sono ricompresi: 1) i crediti per arbitrari, indebiti e ingiustificati prelevamenti dai conti correnti cointestati mediante addebito di utenze personali, bonifici, assegni, bancomat, carte di credito e contanti effettuati dalla signora* Parte_1 *che per l'effetto andrà condannata alla loro restituzione; 2) il trattamento di fine rapporto e i contributi pensionistici integrativi maturati dalla signora* Parte_1 *3) tutte le retribuzioni a qualunque titolo percepite dalla signora* Parte_1 *dall'agosto 2009 fino allo scioglimento della comunione; 4) l'autovettura Golf 1.900 targata DC783YA, tenendo peraltro conto dell'uso esclusivo che ne è stato fatto dalla attrice; – vittoria delle spese di lite con il rimborso delle spese generali, delle spese anticipate e di quelle sostenute, oltre a CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria: – chiamare il CTU a chiarimenti sulle obiezioni illustrate nelle note autorizzate del 30.11.2017 ovvero, in subordine, rinnovare la CTU in ragione delle evidenti criticità che l'elaborato peritale presenta;– ordinare alla signora* Parte_1 *l'esibizione di tutti i cedolini relativi alla propria retribuzione dall'agosto 2009 ad oggi nonché l'estratto conto di tutti i rapporti bancari intestati a se medesima; – ordinare al datore di lavoro della signora* Parte_1 *(e/o all'INPS) e al fondo pensione integrativa l'estratto conto contributivo relativo alla posizione dell'attrice con specifica indicazione rispettivamente del trattamento di fine rapporto/servizio e dei contributi pensionistici integrativi maturati;."*

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel luglio del 2014 dalla Sig.ra Parte_1 al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare composto da: un fabbricato sito in Roma, Via G. T. di Lampedusa n. 33, int. 15/A, , cat. c/6.; un terreno sito in Fara in Sabina (RI), censito al N.C.E.U. del Comune di Rieti al foglio 43, part.la 384 ed un fabbricato sito anch'esso in Fara in Sabina (RI), riportato nel N.C.E.U. del Comune di Rieti al foglio 43, part.la 375, cat. A/7.

Oltre ai predetti immobili le parti risultano essere cointestatari di n. 2 conti correnti bancari (n. 3971050, aperto il 29.9.1997 e n. 400215352 aperto il 7.5.1985), correnti presso l' CP_2 [...] CP_2 che alla data della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi risultavano avere –rispettivamente- saldo pari ad Euro 66.553,88 ed Euro 119.139,80. Pur tuttavia, tali conti correnti venivano, nel Febbraio 2014, intaccati dall'attrice, la quale provvedeva a prelevare da ciascun conto la somma di Euro 30.000,00, deducendo come tale condotta si fosse resa

necessaria per tutelare i propri interessi personali, a fronte della sostenuta *mala gestio* da parte dell'ex-marito nella gestione dei suoi affari.

Gli ex –coniugi risultano altresì comproprietari della quota sociale della CDS Informatica s.r.l..

Nella domanda, l'attrice ha dedotto che le parti in causa sono comproprietarie del compendio *de quo*, nella misura del 50% ciascuno, pertanto ha chiesto, previa assegnazione in suo favore della proprietà esclusiva dell'immobile sito in Roma, la divisione in parti uguali dei restanti beni, con esclusione del fabbricato e del terreno siti in Fara in sabina (RI). Ha chiesto altresì la restituzione in proprio favore di alcuni mobili ed oggetti posti nell'immobile di Fara in Sabina (comò, comodini, pentole, cassapanche, etc) in quanto di natura personale, nonchè della somma di Euro 51.645,68 (100.000.000 delle vecchie Lire), a suo dire conferiti dal proprio padre, nell'Agosto 1998, a titolo di donazione.

Si è costituito in giudizio *CP_1* , il quale ha preliminarmente eccepito che il fabbricato sito in Fara in Sabina rientri nella comunione legale esclusivamente nei limiti dei 7/9, in quanto edificato su un terreno pervenuto per successione paterna e, pertanto, bene personale.

Il convenuto ha contestato altresì la richiesta attorea di restituzione della somma di Lit. 100.000.000, sostenendo come la stessa sia stata utilizzata nel corso del coniugio per soddisfare esigenze di carattere personale.

Di contro, ha confutato i prelievi effettuati da parte attrice (dagli stessi richiamati del proprio atto di citazione), ritenendoli del tutto arbitrari e pertanto indebiti, richiedendone, per l'effetto, la restituzione.

Infine, ha sostenuto che l'attrice aveva omesso di includere nella comunione legale una serie di beni, tra cui il TFR/TFS ed i contributi pensionistici volontari maturati dalla Sig.ra *Parte_1* parte delle retribuzioni percepite dalla stessa, nonché l'autovettura Golf 1.900, di esclusivo utilizzo della predetta attrice.

Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'appartenenza parziale alla comunione legale (nella limitata quota dei 7/9) del fabbricato sito in Fara in Sabina; il rigetto della domanda attorea in relazione alla restituzione della somma di Lire 100.000.000; l'accertamento e la dichiarazione dell'inclusione all'interno della comunione legale degli ulteriori beni come sopra richiamati (TFR e contributi maturati; retribuzioni percepite dall'attrice, autovettura), nonché dell'esposizione debitoria del Sig. *CP_1* verso l'Erario, da considerarsi quale debito della comunione legale.

Nel corso dell'istruttoria sono state presentate dai G.I. che si sono avvicendati nel procedimento diverse proposte conciliative, senza alcun riscontro. Sono state disposte, altresì, n. 3 consulenze tecniche d'ufficio. In particolare, per quel che maggiormente interessa ai fini della decisione,

con ordinanza del 01 febbraio 2016, ed in relazione agli immobili oggetto della comunione legale, il Giudice ha affidato al nominato CTU i seguenti quesiti:

a) proceda alla descrizione dei beni immobili in comunione tra le parti (individuandone l'ubicazione, i confini e i dati catastali) e acquisisca, ove non in atti, la certificazione catastale aggiornata;

b) accerti la conformità dei beni in comunione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti;

c) proceda, quindi, alla stima dei beni, all'attualità, sulla base del più probabile valore di mercato".

Depositate le ulteriori relazioni peritali, aventi ad oggetto le quote societarie in comunione e l'autovettura Golf 1.900 (rispettivamente datate 05.08.2024 e 26.11.2024) e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni innanzi riportate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025, previa assegnazione alle parti del termine fino al 21 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino all'11 aprile 2024 per il deposito delle memorie di replica.

****

Così sinteticamente esposto l'oggetto di causa, preliminarmente il Tribunale rileva che la domanda di scioglimento della comunione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo, giova anzitutto rammentare che, con due importanti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019), la Suprema Corte ha accolto la cd. "teoria formale" in materia di nullità previste dalla disciplina sull'attività edilizia.

In particolare, per ciò che qui rileva, è stato chiarito come la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 vada ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve quindi qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, beninteso, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile. Ne consegue che il negozio che menzioni gli estremi del titolo edilizio, reale e riferibile all'immobile, è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (entrata in vigore della cd. "legge Ponte"), l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 consente ai contraenti, in luogo dell'indicazione degli estremi della licenza edilizia, di limitarsi a una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulta iniziata antecedentemente al 1° settembre 1967.

I principi testé esposti trovano peraltro applicazione non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle "divisioni giudiziali", non essendovi ragioni per differenziare il regime della divisione a seconda delle modalità, contrattuale e giudiziale, con cui essa viene realizzata, e risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Nella summenzionata pronuncia, le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che, nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie, per quanto concerne l'immobile sito in Roma, Via G. T. di Lampedusa n. 33, il CTU ha accertato la conformità sia dal punto di vista urbanistico che catastale, e quindi, ha potuto procedere alla stima del valore di mercato di tale cespite.

In relazione alla villetta unifamiliare sita in Fara in Sabina - costruita tra il 1996 e il 1999 – (quindi successivamente all'entrata in vigore della "Legge Ponte") su progetto approvato dalla commissione edilizia dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fara in Sabina in data 01/12/1995 con relativa concessione edilizia n. 08 del 1995 - l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha invece accertato la presenza - nel piano interrato - di difformità rispetto alla planimetria stessa, sia delle tramezzature interne che della destinazione d'uso.

Inoltre, per quanto concerne la regolarità urbanistica del predetto fabbricato, il CTU ha rilevato la presenza di numerosi abusi edilizi:

"- Al piano terra il progetto approvato prevede un corpo di fabbrica a destinazione abitativa di mq. 58,92 e, distaccato, un locale per rimessa mezzi agricoli di mq. 24,08. Gli spazi tra questi due corpi dovevano essere coperti con un portico (cfr. elaborato grafico di progetto, in atti).

Lo stato dei luoghi non corrisponde a ciò in quanto vi è un unico corpo di fabbrica al piano terra di mq. commerciali 128,88 utilizzato come abitazione, oltre ad un portico non previsto dal progetto di mq. 17,20.

- Al piano primo il progetto prevede una superficie abitativa di mq. 58,92, mentre in loco si è rilevata una superficie abitativa di mq. 69,92; il progetto prevede due balconi, mentre in loco se ne riscontrano tre (uno in più).

- Al piano interrato il progetto prevede un livello completamente interrato, senza finestre a diretto contatto con l'esterno, ma solo finestre che danno sull'intercapedine per le "bocche di lupo" per l'areazione e luce. In realtà lo stato attuale dei luoghi rileva uno sbancamento di terreno, a partire dal lato sinistro della villa fino al retro (quindi per due lati), portando la quota esterna allo stesso livello dell'interno, divenendo così – abusivamente – un piano terra con accesso diretto e finestrature a vista a contatto diretto con l'esterno.

Inoltre, da progetto approvato il p. interrato prevede la maggior parte della superficie destinata a Magazzino/Deposito prodotti agricoli/ Rimessa mezzi agricoli/disimpegno scala (per mq. 168,50) e la restante parte destinata a garage (per mq. 55,54). In loco invece è risultato esserci una superficie utilizzata come abitativa di mq. 159, un Magazzino/Deposito prodotti agricoli di mq. 23,03, ed un garage di mq. 55 ubicato nella parte opposta a quella indicata dal progetto approvato. Si è rilevata, inoltre, nel giardino annesso, la presenza di una piscina di mt. 6,00 x 12,00 (sul retro della villa)".

Vieppiù, il CTU, dopo aver accertato che nel corso degli anni nessuna delle parti abbia mai presentato domande in sanatoria, ha constatato che ***"allo stato attuale non è possibile sanare gli abusi edilizi".***

Tale evidenza è, altresì, avvalorata dalla circostanza che il CTU, sulla base della valutazione espressa, non ha potuto far altro che conteggiare, in seno alla propria relazione peritale, i costi presunti relativi alle demolizioni e ricostruzioni per riportare il cespite, nel suo insieme, conforme al progetto approvato.

Da quanto sin d'ora argomentato discende, l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità del cespite *de quo,* stante il chiaro disposto del comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale *"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione*

degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

La disposizione menzionata, per quanto innanzi detto, è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali dato che i provvedimenti giudiziali rientrano nel *genus* degli atti pubblici.

Invece, l'esclusione della scrittura privata non autenticata dall'ambito applicativo della norma è agevolmente spiegabile: il legislatore ha voluto limitare la sanzione della nullità ai soli atti assoggettabili a pubblicità immobiliare, consapevole che la scrittura privata non autenticata, non costituendo titolo per la trascrizione, avrebbe una limitata utilità per chi decidesse di ricorrervi. La sentenza conclusiva del giudizio di divisione è, invece, trascrivibile sicché, laddove anch'essa fosse esclusa dallo spettro operativo della norma, le parti potrebbero ottenere tutte le utilità che il legislatore ha voluto impedire (ossia il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane non conformi alle risultanze catastali mediante un titolo trascrivibile), con evidente frustrazione della finalità fiscale che anima la normativa in commento, che è quella di contrastare, attraverso la sanzione della nullità di determinati atti dispositivi, fenomeni di evasione fiscale dovuti al mancato allineamento dei dati catastali con la situazione di fatto dell'unità immobiliare quale modificatasi per effetto di interventi edilizi abusivi.

Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale (in tal senso cfr. Agenzia del Territorio, circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607). Non vi è dubbio, infatti, che le problematiche e/o le difformità riscontrate dal CTU (diversa distribuzione degli spazi interni, ovvero realizzazione di una stanza da letto in difformità rispetto all'elaborato grafico catastale), comporterebbero modifiche di non poco rilievo, chiaramente idonee ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbero certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".

Anche l'astratta sanabilità delle citate difformità (peraltro, espressamente esclusa dallo stesso CTU) non sposterebbe i termini della questione, essendo evidente, da un lato, che la sanatoria (o l'eliminazione delle difformità) debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta, dall'altro, che non possa concepirsi – pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo – una quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione della situazione di difformità.

Deve peraltro aggiungersi che – pur volendosi ritenere sanabili le irregolarità riscontrate dal CTU - alla regolarizzazione di tale situazione di difformità avrebbe potuto provvedere ciascuno dei condividenti: ed invero, in caso di discordanza tra lo stato di fatto dell'immobile e la situazione catastale, al relativo allineamento, obbligatorio in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 336, legge n. 311 del 2004, deve procedersi tramite apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 652 del 1939: norma che, pur obbligando tutti gli eventuali comproprietari all'aggiornamento catastale, prevede che *"la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri"*.

Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass., sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, gli attori erano tenuti a fornire la documentazione *de qua*, e quindi a dimostrare la sussistenza della detta condizione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie ma con enunciazione di un principio che può estendersi al caso in esame, Cass., 29.9.2015, n. 19372 nonché Cass., 4.3.2019, n. 6218).

Non sarebbe altresì possibile prevedere una divisione parziale della comunione, in relazione agli ulteriori beni oggetto della comunione legale, posto che – come la giurisprudenza costante ha rilevato – "*il principio dell'universalità della divisione (ereditaria) non è inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse"* (Cass. Civile, Sez. II, n. 5869 del 24/03/2016, in senso analogo Cassazione civile sez. II - 10/05/2023, n. 12656).

Ebbene, ritenendo applicabile il predetto principio anche alla divisone ordinaria (cfr. art. 194 c.c.), è chiaro che le parti in causa non abbiano fatto espressa richiesta congiunta di divisione parziale della comunione che, pertanto, non può essere realizzata.

Nel caso di specie deve operare, dunque, il principio della onnicomprensività della divisione, per effetto del quale, non essendo stata avanzata domanda solo in relazione all'immobile di Roma, ma unitariamente per l'immobile di Fara in Sabina, come si evince dalle memorie di precisazione della domanda di parte attrice e dalle conclusioni rassegnate, l'incommerciabilità del secondo attrae nella medesima sorte anche il primo immobile

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, la domanda di divisione proposta dall'attrice, va dichiarata inammissibile, dovendosi ritenere che la "*conformità urbanistica*" e la

"*conformità catastale*" costituiscano condizioni dell'azione, per le superiori ragioni chiarite dalla Corte di Cassazione nella menzionata sentenza n. 25021 del 7.10.2019.

In applicazione del principio dell'universalità della divisione ereditaria e in mancanza di un diverso espresso accordo tra le parti, la declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione degli immobili assorbe tutte le istanze strumentali e connesse, quali la richiesta di divisione *pro quota* delle somme giacenti sul c/c intestati alle parti, nonché delle altre domande relative alle poste attive e passive relative alla comunione.

Trattasi, infatti, di beni facenti parte della comunione, la cui divisione deve riguardare la universalità dei rapporti giuridici rientranti nella comunione ordinaria.

Analoga sorte subisce la connessa richiesta di restituzione e rendicontazione delle operazioni effettuate sui conti correnti indicati.

L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico delle parti in misura del 50%, proporzionalmente alle rispettive e incontroverse quote di partecipazione alla comunione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- Dichiara improcedibile la domanda di divisione proposta da parte attrice in relazione agli immobili appartenenti alla comunione con parte convenuta, con assorbimento delle istanze strumentali e connesse indicate in motivazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di *Parte_1* e *CP_1*, in misura pari al 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025

Il Giudice

Dott. Fausto Basile